

CONFIDENCIAL: RELATÓRIO DE TRIAGEM TÉCNICA

Data: 2026-06-10

Ref: TRI-2026-

X89

Justiça Digital & Triagem • Registrado via Triagem Juris Inteligente

⚠ NÍVEL DE URGÊNCIA: MÉDIA

1. SÍNTESE DOS FATOS CONSOLIDADOS

“A empresa Emprega 360, focada em soluções tecnológicas de empregabilidade por geolocalização, busca estruturar juridicamente a contratação direta de sua plataforma pelo Poder Público por meio de inexigibilidade de licitação. A empresa possui registro de software no INPI ('GovTech Empregabilidade 50 anos') e certidões de exclusividade emitidas pela ASSESPRO e SOFTSUL. O software apresenta singularidade técnica através de inteligência artificial para ranqueamento de currículos, testes comportamentais DISC e análise SWOT. A justificativa de preços é respaldada por contratos anteriores e por uma tabela de preços pública baseada em faixas populacionais, registrada e praticada desde 2019.

2. ENQUADRAMENTO LEGAL PRELIMINAR

O cenário apresentado pela Emprega 360 possui forte alinhamento com os requisitos do art. 74, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações). A combinação de exclusividade comercial (comprovada por certidões de órgãos de classe como ASSESPRO e SOFTSUL) e a singularidade do objeto (tecnologia proprietária com IA, DISC e SWOT registrada no INPI) afasta a viabilidade de competição, autorizando a contratação direta. A justificativa de preços está robustamente amparada pela tabela histórica baseada em faixas populacionais.

DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS (LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS (LEI Nº 14.133/2021)):

Artigo 74, Inciso I da Lei nº 14.133/2021:

Estabelece que a licitação é inexigível quando houver inviabilidade de competição, especificamente para a aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo.

Artigo 74, § 1º da Lei nº 14.133/2021:

Exige a demonstração da exclusividade por meio de atestado de órgão de registro do comércio, sindicato, associação comercial ou entidades equivalentes, perfeitamente atendido pelas certidões da ASSESPRO e SOFTSUL.

Artigo 23 da Lei nº 14.133/2021:

Regulamenta a pesquisa de preços e a justificativa de valores na contratação direta, validando o uso de contratações anteriores e tabelas de preços de mercado como balizadores.

🏢 **Empresa Consultada:** Emprega 360 vs. Administração Pública

👤 **Perfil Técnico:** Conselheiro Corporativo

🔒 **Criptografia:** Local Storage browser

🕒 **Data Triage:** 2026-06-10 11:26:22



Altíssima Viabilidade de Inexigibilidade

A Emprega 360 preenche todos os requisitos formais e materiais da Lei 14.133/2021 para contratação direta por inexigibilidade.

☒ 3. Checklist de Documentos

Selecione os documentos que possui para organizar a instrução do seu caso:



Registro de Software no INPI OBRIGATÓRIO

Documento oficial que comprova a propriedade intelectual do software 'GovTech Empregabilidade 50 anos'.



Certidão de Exclusividade ASSESPRO OBRIGATÓRIO

Atestado emitido pela associação que comprova a exclusividade comercial da solução no mercado.



Certidão de Exclusividade SOFTSUL OBRIGATÓRIO

Documento complementar de exclusividade regional/nacional emitido pela SOFTSUL.



Tabela de Preços Histórica (Portal de Transparência) OBRIGATÓRIO

Tabela de preços estruturada por faixas populacionais desde 2019 para justificar a regularidade de preços.



Contratos Anteriores e Notas Fiscais OBRIGATÓRIO

Documentos que comprovam a execução anterior do serviço e a compatibilidade dos valores praticados.



ALERTA DE EVIDÊNCIA

Sempre conserve os arquivos originais em formato PDF limpo. Imagens com conversas de aplicativos devem conter a data visível do encadeamento.



4. Passo a Passo Guiado de Ações Imediatas

Roteiro operacional simplificado para preservação de direitos e aceleração da solução.

01

Elaboração do Caderno de Subsídios Técnicos

IMEDIATO

Reunir o registro do INPI, as certidões da ASSESPRO/SOFTSUL, a tabela de preços populacional e o portfólio técnico em um único documento de apresentação para subsidiar os órgãos públicos na elaboração de seus ETPs.

Detalhes da Ação:

- 1. Siga a orientação principal acima detalhadamente focada nos fatos revelados para buscar a solução do litígio ou exigência legal.

02

30 DIAS

Mapeamento de Municípios Alvo

Identificar municípios que demandam soluções de empregabilidade e agendar reuniões de apresentação técnica institucional para demonstrar a solução.

Ver Modelo de Notificação:

DIRETRIZ DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E CONSULTORIA PREVENTIVA - B2B

Referência: Relatório Técnico de Viabilidade e Mitigação de Riscos Corporativos
Empresa Analisada: Emprega 360 vs. Administração Pública

Prezada Diretoria e Conselho de Administração,

Com base nas informações consolidadas através do nosso módulo de inteligência e triagem corporativa, apresentamos as diretrizes técnicas preliminares para mitigação de passivos e expansão segura das operações:

1. CONFORMIDADE CONTRATUAL E LGPD:
Mapear e catalogar toda a documentação referente ao tratamento de dados e relacionamento com prestadores de serviços, prezando pela simetria assegurada pelo Art. 421-A do Código Civil.

2. PREVENÇÃO DE RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS:
Estruturar plano de contingência focado em auditorias preventivas internas periódicas, garantindo o envio correto das obrigações acessórias tributárias e fiscais.

3. RECOMENDADO:
Análise aprofundada dos contratos sociais ativos e das certidões de regularidade cadastral para fins de futuras concorrências públicas ou licitações estruturadas.

Este documento constitui orientação puramente estratégica e governamental de uso confidencial interno corporativo.

Atenciosamente,
[CONSULTOR TÉCNICO DE NEGÓCIOS]
Localidade de Triagem Corporativa, 10/06/2026.

03

CONTÍNUO

Análise de Regularidade Fiscal e Trabalhista

Manter todas as certidões negativas de débitos (CNDs) federais, estaduais, municipais e trabalhistas rigorosamente em dia, pois são requisitos obrigatórios para qualquer contratação direta.

Detalhes da Ação:

1. Siga a orientação principal acima detalhadamente focada nos fatos revelados para buscar a solução do litígio ou exigência legal.